

1500260-59.2021.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2069705/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonatan Molero Epifanio

Aos 19 de maio de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, Sao Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500260-59.2021.8.26.0586

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2069705/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonatan Molero Epifanio

Aos 19 de maio de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Wilson Velasco Júnior, o réu JHONATAN MOLERO EPIFANIO, acompanhado de sua defensora Dra. Elaine Roberta Watanabe OAB 259401/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; a vítima CLAUDIO FERREIRA, e as testemunhas MARCO ANTONIO ROSSINI ARMANDO e BRUNO EWERTON DA SILVA GUANHA. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos das testemunhas Marco Antonio e Bruno Ewerton, da vítima Claudio, e realizado o interrogatório do réu Jhonatan. Pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se

manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. JHONATAN MOLERO EPIFANIO qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 inciso II e § 2 A, I c.c. Artigo 61 inciso II alínea "j" todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta da vítima. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/53) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.03/04), relatório de investigação (fls.06/08), auto de reconhecimento fotográfico (fls.09/10). A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2020 (fls.60/62), sendo que o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.77/81), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em memoriais finais o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia com fixação da pena acima do mínimo, com reconhecimento de todas as causas de aumento, regime fechado, e sem recurso em liberdade. A Defesa por sua vez insistiu na improcedência pela fragilidade probatória e pela ausência de demonstração de autoria. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.03/04), relatório de investigação (fls.06/08), auto de reconhecimento fotográfico (fls.09/10) além da prova oral coligida. Quanto à autoria, o réu negou os fatos, disse que a vítima se equivocou e nada foi localizada em sua casa, e não participou do crime. O autor do roubo estaria de capacete, e tinha uma motocicleta vermelha. Não conhecia a vítima. Disse que não tinha motocicleta azul. Apesar da negativa do réu, a vítima, disse que o rapaz que a abordou era magro, mais ou menos de 1,73, moreno para branco, e o olhar dele era marcante. Ao ver o réu disse que o olhar é bem parecido. Foi até o centro da cidade levar a filha e voltou a trabalhar, e quando chegou próximo ao quilômetro 50, sentiu uma batida no capacete, e já estavam os dois indivíduos sendo que o rapaz apontou a arma e mandou parar, e garupa desceu da motocicleta xingando, e pedindo a chave da motocicleta e também pegou a sua bolsa, com objetos, e humilhando, pois era corajoso com arma na mão, pegou seu capacete e jogou no mato, e disse que iria lhe matar, mas a motocicleta tinha um seguro. A voz do réu está diferente, e ele ficou esperando o comparsa sumir com a motocicleta, sentido Vargem Grande, e mandou sair correndo. A humilhação sofrida e que o atingiu mais, pois estava trabalhando. O quadro da motocicleta foi localizada pela polícia na casa de um envolvidos. Reconheceu o réu por fotografia na delegacia, sendo que foram mostradas três fotografias, e reconheceu de imediato o acusado, não tendo dúvidas quanto ao reconhecimento que confirmou nessa data. Eles estavam com uma motocicleta azul. Os dois estavam com capacetes, e o réu usava um capacete, e o réu estava armado e era o garupa. O réu estava com a viseira levantada, e por isso viu o rosto dele e não teve dúvidas quanto ao reconhecimento, e ação foi demorada. Logo após o roubo, um policial a paisana estava subindo, e parou para socorrê-lo, e o levou até a delegacia. Reconheceu o réu e não teve dúvidas. O policial Marco disse que o chassi da motocicleta foi recuperado através de cumprimento de mandado de busca, pela delegacia de Cotia, e segundo a investigação de Cotia, fizeram as pesquisas e qualificaram o réu, sendo que a vítima foi chamada e reconheceu o acusado, até pelo mesmo modus operandi, e que o acusado seria o garupa, e que foi agredido pelo acusado. O chassi foi recuperado na casa do Bruno, e pela investigação de Cotia, também esteve envolvido em um roubo de um palio. Não se recorda do depoimento do acusado, pois estava de férias. Bruno disse que se recordava que foi localizada pela delegacia de Cotia, um chassi de uma motocicleta com emplacamento de produto de roubo em São Roque, localizada na propriedade do réu, e notificaram a vítima, a qual através de reconhecimento fotográfico reconheceu o réu. Não conhecia o acusado. Não participou do cumprimento do mandado de busca, e não tem certeza se foi localizado o chassi na casa do réu. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um

contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. "(TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). A vítima, descreveu o réu, e por três vezes em audiência reconheceu o réu, sendo que confirmou que também o reconheceu por fotografia na fase policial, sem qualquer duvidas, esclarecendo ainda que não teria como esquecer, já que as humilhações que sofreu por parte do réu, foram ate mais graves do que a própria subtração, indicando claramente que não teria como esquecer a pessoa do réu. De fato, a vítima reconheceu o acusado tanto na fase policial como em juízo durante a audiência de instrução e julgamento. Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente,

incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629). Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446). "PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.). Ora as provas trazidas na instrução são convincentes

a comprovarem a autoria do acusado no delito praticado, seja pelo reconhecimento contundente da vítima, além do modus operandi que o réu utilizava conforme se constatou em outros processos, e até a cessação de crimes desta espécie na cidade após a prisão do réu. Ademais a vítima não conhecia o réu, e não teria motivos para acusa-lo se realmente não estivesse envolvido no delito, sendo que a simples afirmação do réu de que não possuía motocicleta azul, não seria suficiente para acolher a negativa, até porque o acusado sequer conseguiu explicar ou justificar os motivos pelos quais a vítima que não conhecia, o reconheceu em duas oportunidades. Não se olvide que além do depoimento da vítima, tem-se a frutífera investigação policial que culminou com a identificação do acusado. Comprovada ainda a causa de aumento já que atuou com comparsa, conforme declinado pela vítima. Também comprovada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, a qual foi usada contra a vítima, bem como, acabou apreendida nos autos 150153889 e tinha potencial lesivo, conforme laudo encartado nos autos a fls.65/68 do processo citado. Por fim, afasto a agravante de delito praticado em situação de pandemia já que não guarda relação ou agente facilitador para o delito. Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado mostrou frieza, e ousadia abordando trabalhador em estrada, além das humilhações que impôs a vítima e que a marcaram profundamente como visto na data de hoje, o que mostra a má conduta social do réu. Além do mais já possui anotação de ato infracional, e condenação recente por roubo, o que reforça sua culpabilidade e sua periculosidade, e que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade que leva a pena ao mínimo legal. Presente a causa de aumento de atuação em concurso de agentes o que eleva a pena em 1/3, totalizando, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ainda presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, elevando-se a reprimenda em 2/3, totalizando 08 anos e 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena. A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Diante das circunstâncias subjetivas negativas do réu e pela pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena. Ainda não preencheu os requisitos mínimos para modificação de regime. O acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não faz jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157, §2 inciso II e § 2 A I todos do Código Penal o réu JHONATAN MOLERO EPIFANIO à pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 21 dias-multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Passo novamente a analisar a situação prisional do réu, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, o réu sem comprovação de labor, e residência no distrito da culpa, com extrema periculosidade se uniu com adolescente e praticaram o roubo contra trabalhador que estava chegando na empresa, não sendo o primeiro processo grave cometido nessa urbe e imputado ao acusado, sendo que já ostenta condenação anterior recente ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco à ordem pública, já que solto, nada impede que tenha nova reiteração delituosa. Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão em desfavor ao réu. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.) Custas pelo réu na forma da lei. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando a Justiça Eleitoral, e o IIRGD. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pela Defesa e pelo réu foi interposto o recurso de Apelação. Pelo MM Juiz foi decidido: Recebo o recurso interposto pela Defesa, regularizado os autos, intime-se a Defensora para oferta de razões, com posterior manifestação do Ministério Público, e por fim, com encaminhamento ao Tribunal de Justiça com nossas homenagens, expedindo-se ainda a

guia provisória, saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/ETgrYohdAXVEqMh-Nb7fRLEBekC2FmW7Xd22PTRwkgUQdA?e=2qVUkr

MM. Juiz: assinado digitalmente